

정 계 · 경 고 · 주 의

제 목 취업규칙 금지사항 등 위반 및 관리·감독 소홀

관 계 부 서 @@처

조 치 부 서 ☆☆☆☆처

내 용

1. 사건 개요

공사는 본사 등 시설관리를 위해 20XX. XX. X. 자회사로 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇(주)(이하 ‘자회사’라 함)를 설립하고 매년 ‘사옥관리 서비스 용역계약’을 체결하여 시설관리, 청소, 식당 운영 등의 과업을 수행하도록 하고 있다.

@@처 ♡♡♡♡팀은 사옥 시설물 운영과 시설관리 출자회사 관리를 담당하면서, 그간 식당운영 용역직원(이하 ‘▽▽팀’이라 함)과 업무협의를, 애로사항 청취 및 격려 등을 위해 간담회 겸 회식을 실시하였다.

그런데, 20XX. X. XX. 정부의 ‘사회적 거리두기 조치’ 해제 이후 20XX. X. XX.까지 ♡♡♡♡팀과 ▽▽팀 간 수차례 회식¹⁾을 실시하는 과정에서 ♡♡♡♡팀 일부 직원들이 자회사 ▽▽팀 여직원들을 대상으로 성적·인격적으로 불쾌감을 주는 언행을 저지르거나 부적절한 관계를 갖는 등 공사의 명예를 중대하게 손상시키는 행위를 범하였고, 관련 상위자들은 부적절한 행위가 발생하지 않도록 주의를 기울여야 하나 이를 소홀히 한 사실이 있다.

1) 2022년 4차례(4.28., 7.22., 11.24., 12.29.) 2023년 5월까지 2차례(4.27., 5.25.) 실시됨

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「취업규칙」 제6조 제1항은 직원은 성실히 직무를 수행하고 사규를 준수하는 등 ‘성실의무’를 부여하고 있으며, 같은 규정 제7조에서는 직원으로서 공사의 명예를 손상시키는 행위와 직장에서의 관계 등 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주는 행위 등을 금지하고 있다.

한편, 공사 「인사규정」 제45조에서는 직원이 직무상 의무를 위반하거나 직무의 내외를 불문하고 공사의 위신과 체면을 크게 손상시켰을 때는 징계대상이 될 수 있음을 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 업무상 우위관계에 있는 자회사 여직원에게 성적·인격적 불쾌감 야기

X급 ○○○○(이하 “○○○○”이라 함)은 20XX. X. XX.부터 20XX. X. XX.까지 @@처 ♀♀♀♀팀장으로 근무하면서 구내식당을 포함한 사옥 시설관리 및 ◇◇◇◇◇◇(주) 출자회사 관리 등에 대하여 팀장으로서 실무를 총괄하였다.

○○○○은 애로사항 청취 및 격려 등의 목적으로 ▽▽팀과 근무시간 외에 회식을 실시하면서 업무상 우위관계가 있는 일부 ▽▽팀 여직원들에게 성적·인격적 불쾌감을 야기하는 언행을 범하였는데 구체적인 사실은 아래와 같다.

(1) 회식 과정에서 성적 불쾌감을 야기하는 행위

(동 건 관련 가해자 처분은 공사 ‘성희롱·성폭력고충상담센터’에서 기 처리됨)

20XX. X. XX. 저녁 폭염 대비 업무협의 및 격려 등의 목적으로 ○○○○의 지시에 따라 울산 ○○ ○○동 소재 식당에서 ♀♀♀♀팀 직원들과 다수의 ▽▽팀 여직원들이 참석하는 회식이 실시되었다.

회식 당일이 금요일이라 ♡♡♡♡팀 식당업무 실무담당 여직원²⁾은 불참하였으며, 같은 팀 소속 여자 # # # (과견직)만 참석하는 등 전체 참석자 중에서 ○○○만이 유일한 공사 소속 남자 직원이었다.

한편, 상기 회식은 근무시간 이후 ▽▽팀 여직원 전원을 대상(일부는 불참)으로 실시되는 사실상 공식적인 행사였으나, 해당 ▽▽팀을 지휘·통솔하고 모기관 지시사항을 전달·처리하는 ‘■■■■장’에게 협조요청이나 통보도 하지 않았다.³⁾

그런데, 상기 식당에서 1차 회식 종료 이후 일부가 인근 노래방으로 이동하여 2차 회식이 진행되었는데, ○○○은 만취한 상태에서 특정 ▽▽팀 여직원(◆◆◆)을 뒤에서 끌어안는 등 성적 불쾌감을 주는 행위를 범한 사실이 있다.

(2) 회식 과정에서 인격적 불쾌감을 야기하는 언행

이후 20XX. XX. XX. 저녁 애로사항 청취 및 격려 등의 목적으로 ○○○의 지시에 따라 울산 ○○ ○○동 소재 식당에서 ♡♡♡♡팀 직원들과 다수의 ▽▽팀 여직원들 등이 참석하는 회식이 재차 실시되었다.

당일 회식 실시 이전에 본사 구내식당에서 별도 간담회 시간을 갖는 등 역시 공식적인 행사였음에도 불구하고 ■■■■장에게는 통보되지 않았고 ♡♡♡♡팀 실무자가 ▽▽팀장에게 개별적으로 연락하여 회식을 추진하였다.

그런데 회식이 진행되면서 ○○○은 술에 취한 상태에서 다른 참석자들의 제지에도 불구하고, ▽▽팀 여직원(◆◆◆)에게 노래를 부르도록 요구하였고 그 과정에서 “너”라는 호칭이나 “너 이리로 와봐” 등 반말을 사용하였으며 자신의 요구에 여직원이 응하지 않자 식탁을 타고 넘어가는 등 해당 여직원에게 인격적 불쾌감을 주는 행위를 범한 사실이 있다.

2) 해당 여직원은 자택이 울산이 아니어서 금요일 마다 회사 버스를 이용하여 수도권으로 이동하였음

3) 「20XX년도 사옥관리 서비스 용역 계약서」, [과업내용서]에 따르면 ‘총괄책임자’로 ‘■■■■장’을 두고 “사옥관리(시설관리·미화·경비) 및 운전원, 식당 조리, 비축지사 미화 및 조리직 근무자를 지휘 통솔하며, 행정 능력이 있는 자로서 본 용역에 관한 업무를 처리하고 ‘모기관’의 지시사항을 현장 대리인으로써 전달·처리”하는 역할을 수행하도록 하고 있음

나. 모회사-자회사 회식 관련 부하 직원 관리·감독 소홀

X급 ◆◆◆(이하 “◆◆◆”이라 함)은 20XX. X. XX.부터 20XX. X. XX.까지 @@처장으로 근무하면서 ♡♡♡♡팀 등 @@처 업무를 총괄하고 자회사 비상근 이사('XX.XX.X.~'XX.X.XX.)를 수행하였다.

◆◆◆은 ♡♡♡♡팀 상위자이며 동시에 자회사 비상근이사로서 ♡♡♡♡팀 측 요청으로 근무시간 이외 ♡♡♡♡팀과 ▽▽팀 간 회식이 실시될 경우 직무상 우월한 지위에 있는 ♡♡♡♡팀 직원에 의한 부적절한 행위가 발생하지 않도록 관리하여야 하나 주의·관리를 소홀히 하였는데 구체적인 사실은 아래와 같다.

◆◆◆은 20XX. X. XX. 회식 관련 당일 오전 예산 사용을 위해 ♡♡♡♡팀에서 기안한 ‘업무추진비(잡비) 집행계획서’를 결재하거나 ○○○으로부터 사전보고를 받으면서(일시 미특정), 상기 회식이 일반적이지 않게 금요일에 실시되어야 하는 경위나 금요일 개최로 인한 제한되는 참석자 범위 등에 대하여 의문을 가지고 질문하거나 별도로 보고받지도 않는 등 선량한 관리자로서 의무를 간과함으로써 “가-(1)”에 기재된 ○○○의 행위를 미연에 방지하지 못한 책임이 일부 있다.

다. 상급자에게 허위보고 및 자회사 여직원과 부적절한 관계

X급 ■■■(이하 “■■■”이라 함)은 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 @@처 ♡♡♡♡팀에 근무하면서 당초 방재센터에서 교대근무 업무를 수행하다가, 20XX. X월경부터 팀 주무행정, 예산관리와 더불어 식당관리 총괄 등의 업무를 담당하게 되었다.

■■■은 식당관리 업무에 관여하면서 자회사 소속 ▽▽팀 여직원들과 친밀해진 이후에는 위 여직원들과의 사적모임에 회사 예산을 사용하고자 상위자에게 허위로 보고하였고, 기혼자의 신분으로 업무상 우위관계에 있는 자회사 여직원

과 부적절한 관계를 가져 수사기관으로부터 수사를 받는 등 공사의 명예를 중대하게 손상시키는 행위를 범하였는데 구체적인 사실은 아래와 같다.

(1) 사적모임에 회사 예산 사용을 위해 상위자에게 허위 보고

■■■은 팀내 업무분장 조정 이후 처음으로 20XX. X. XX. 울산 ○○ ○○ ○ 소재 식당에서 개최된 ♡♡♡♡팀과 ▽▽팀 간 회식에 참석하게 되었고 이를 계기로 ▽▽팀 □□□ 및 ▲▲▲ 등과 개인적으로 친밀해지게 되었다.

위 회식 이후 □□□ 등으로부터 팀장(○○○)과 ■■■과 편하게 식사하는 자리를 갖고 싶다는 제안을 받게 되고, 의견 조율을 거쳐 20XX. X. XX. ♡♡♡♡팀 및 ▽▽팀 일부 여직원만 참석하는 사적모임 겸 회식을 실시하기로 하였다.

그런데 사전에(일시는 불명확함) ■■■이 ○○○에게 “저쪽(▽▽팀)에서 초대했다고 하더라도 김영란법도 있고 하니까, 우리가 계산하는 게 맞을 거 같다”로 보고하고, 이에 ○○○이 “식당 관련 잡비 집행도 이미 했기 때문에 (●●● 처장에게) 또 하겠다고 보고하기가 껄끄럽다”라는 반응을 보이자, ■■■은 “제가 알아서 하겠습니다”라고 답변하였다.

이후 ■■■은 20XX. X. XX. XX:XX경 ‘다회용컵 활성화를 위한 업무협의’라고 집행목적을 작성한 ‘업무추진비(잡비) 집행계획서’를 기안하고 ●●● @ 처장을 방문하여 다회용컵 도입 관련 외부업체 미팅 등을 위해 예산 사용이 필요하다는 등 허위로 보고하여 결재를 득한 이후 같은 날 저녁 XX:XX경 울산 ○○ 소재 식당에서 XXXXX원을 집행한 사실이 있다.

(2) 기혼자 신분으로 자회사 여직원과 부적절한 관계

한편, ■■■은 20XX. X. XX. 울산 ○○ 소재 식당에서 ♡♡♡♡팀 ○○○, ●●●, ▽▽팀 □□□, ▲▲▲와 1차 회식을 실시한 뒤 인근 술집으로 이동하여

2차 회식을 진행하려다가, 일부 참석자들이 술에 취한 ▲▲▲의 상태를 염려하자⁴⁾ 그냥 술집을 나오게 되었다.

이후 자택 가는 방향이 비슷한 ■■■, ○○○, ▲▲▲ 등 세 사람은 상기 술집 인근에서 함께 택시를 타고 이동하여 ○○○이 먼저 자택 인근(울산 ○○ ○○○)에서 하차하였고, ■■■과 ▲▲▲는 계속 택시를 타고 이동하였다.

당초에 ■■■은 ▲▲▲을 자택 인근(울산 ○○ ♠♠동)까지 배웅하고 본인 자택(울산 ○○ ○○○)으로 이동하려 했다가, 이를 그대로 이행하지 않고 ▲▲▲의 자택에 함께 들어가서 기혼자 신분임에도 불구하고 자회사 직원과 부적절한 관계를 갖은 사실이 있다.

한편 20XX. X. XX. ▲▲▲가 휴가를 쓰고 회사에 나오지 않자 ■■■은 ○○○ 등 회식 참석자들에게는 본인이 ▲▲▲를 자택 공용현관까지만 배웅했다고 이야기 하였고, 20XX. X. XX.부터 20XX. X. XX.간 ▲▲▲에게 세 차례 정도 문자메시지를 보내서 “그 날은 술먹고 공동현관에 데려다주었다고 다른 사람들에게 얘기했다” 등의 내용을 전달하였다.

이후 ▲▲▲가 20XX. X. XX. 자회사 경영진을 통해 상기 부적절한 관계에 대하여 공사 성희롱·성폭력고충상담센터에 제보하고, X. X. 수사기관에 신고함에 따라 ‘성폭력’ 혐의로 수사⁵⁾를 받게 되는 등 ■■■은 공사의 명예를 중대하게 손상시키는 결과를 초래한 사실이 있다.

4) ▲▲▲의 당시 상태와 관련하여 ■■■과 관련자들 진술이 엇갈리고 있음. ■■■은 기분이 좋은 상태로 인사불성 정도는 아니었다고 하며, 관련자들은 상당히 취하여 1차 회식 종료 후 다른 사람의 부축을 받아 2차 장소로 이동하였으며 2차 회식 장소에서도 술에 취한 행동을 하였다고 답변함

5) 동 사건에 대하여 ○○○○경찰서가 ■■■에 대하여 ‘준강제추행’(폭행 또는 협박 없이 술이나 잠, 약물 등으로 인해 사람의 심신상실 또는 항거불능의 상태를 이용하여 간음 또는 추행한 행위)의 혐의로 수사를 실시하였고 20XX. X. XX. 혐의 인정할 증거 불충분으로 ‘불송치’ 결정함

라. 자회사 여직원들과의 사적모임 관련 부하직원 관리·감독 소홀

(1) 직접 회식에 참석한 상위자로서 관리·감독 소홀

○○○은 본인이 직접 참석하여 업무관계에 있는 자회사 여직원들과 사적모임을 실시할 경우 사규에 맞게 예산을 사용하고 불상사가 발생하지 않도록 주의를 기울여야 할 것이다.

그런데 20XX. X. XX. 사적모임 겸 회식에 대하여 ■■■이 사실과 다르게 허위로 ○○○ @ @처장에게 예산 집행계획서를 보고한 사실을 인지하였음에도 불구하고 이를 제지하지 않고 오히려 ■■■이 회사 예산을 그대로 사용하도록 용인하였다.

또한, 당일 1차 회식 종료 이후 술에 취한 ▲▲▲의 상태를 염려하여 도중에 본인, ■■■, ▲▲▲ 등 셋이 택시를 타고 함께 이동하였고, 택시 안에서 ▲▲▲의 상태를 인지하고 있었음에도 불구하고, ■■■에게 별도로 유의사항을 지시하거나 사후 상황을 확인하지도 않고 그냥 택시에서 하차한 뒤 귀가하는 등 당일 모임의 최상위자로서 관리·감독을 소홀히 하여 “다-(1)”과 “다-(2)”에 기술된 ■■■의 행위를 미연에 방지하지 못한 책임이 있다.

(2) 부하직원 비위행위 예방 위한 관리·감독 일부 소홀

X급 ○○○(이하 “○○○”이라 함)는 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 @ @처장으로 근무하면서 ♡♡♡♡팀 등 @ @처 업무를 총괄하고 자회사의 비상근이사(‘XX.X.XX.~감사일 현재)를 수행하였다.

○○○는 본인 부임 이전부터 그간 주기적으로 애로사항 청취 및 격려 등의 목적을 위하여 ♡♡♡♡팀과 ▽▽팀 간 간담회 겸 회식이 실시되었던 상황을 인지하고 있었다.

○○○는 ♡♡♡♡팀의 상급자이며 동시에 자회사 비상근이사 업무를 수행

하고 있었기에 상기와 같은 회식 자리에서 업무관계상 우위에 있는 모회사 남직원들과 자회사 여직원들이 함께 술을 마시게 되고 이로 인해 불상사가 발생할 수 있는 위험성을 인지하고 평소 충분한 주의를 기울였어야 했는데 이를 소홀히 한 부분이 일부 있으며, 구체적인 사실은 아래와 같다.

20XX. X. XX. ■■■이 예산 집행계획서를 기안할 때 당시 스팀 현안사항인 다회용컵 도입과 관련하여 외부업체와 미팅을 진행한다고 보고하였는데, 당일 팀장(○○○)이 휴가로 부재한 상황에서 실무자 단독으로 외부업체 미팅을 진행할 경우 그 필요성 등을 보다 주의깊게 검토하거나 유의사항을 전달했어야 하나 이를 누락하였으며 사후적으로 미팅 결과에 대하여 담당 팀장에게 확인도 하지 않는 등 관리·감독을 소홀히 함으로써 “다-(2)”에 기술된 ■■■의 행위를 방지하거나 조기에 발견하지 못한 책임이 일부 있다.

관련자 의견 및 검토결과

○○○은 20XX. XX. XX. 회식 과정에서 본인이 의도하지는 않았지만 술에 취한 상태에서 ▽▽팀 여직원을 대상으로 인격적 불쾌감을 주는 언행을 범하였던 것은 인정하였다. 다만, 자주 얼굴을 본 친근한 사람들과 얘기를 하면서 나온 것으로 ‘갑’의 입장(직무상 우위 이용)에서 고통을 준 행위는 아니었다고 주장하였다. 또한, 20XX. X. XX. 회식 관련 ■■■에 대한 관리·감독 책임은 일부 인정하나 당일 회식이 완벽한 사적모임은 아니었고 실제 업무 관련 협의도 있었기에 회사 예산 사용을 용인하였으며, 평소 ■■■의 주량과 회식 종료 후 동료 직원들을 배웅하는 등 술자리 습관을 알고 있었기에 별다른 문제는 발생하지 않을 것이라고 안심한 부분이 있었다고 답변하였다.

■□■은 사적모임 성격 회식을 실시하면서 회사 예산 사용을 위해 ○○○ 처장에게 사실과 달리 보고한 것은 인정했으나 업무관련자(자회사)에게 비용을 부담시키기 곤란하다고 보았고 실제 업무관련자의 애로사항 청취도 있었기에 완전히 사적인 자리로 보지 않았으며, ▲▲▲와의 부적절한 관계에 대해서는 ‘2차 가해’로 여겨질 우려가 있으므로 이에 대한 언급은 하지 않겠으나, 사법기관의 수사결과 ‘불송치’ 결정이 있었다는 점을 고려하여 판단되어야 할 것으로 의견을 제시하였다.

◆◆◆은 ♡♡♡♡팀의 상위자로서 20XX. X. XX. 회식 과정에서 발생한 사건 관련 부하직원에게 대한 관리·감독 소홀에 대한 책임을 인정하였는데, 다만 사전에 남직원(○○○) 한 명에 다수의 부하 여직원들만 참석하는 것을 알았다더라면 추가적인 지시나 당부를 했을 것이며 해당내용을 보고받지 못한 상황에서 불상사를 예방하고 관리하는데 한계가 있었다고 답변하였다.

○○○는 “다-(2)”와 관련하여 ■□■에 대한 관리·감독 책임을 인정하지 않았다. 본인 부임 이후 최초 실시된 ♡♡♡♡팀과 ▽▽팀 간 회식(‘XX. X. XX.’)과 관련하여 ○○○에게 간담회 및 회식이 현장업무 특성을 고려한 애로사항 청취 및 격려의 목적인 점을 고려할 경우 ▽▽팀에 한정하지 말고 다른 직종(미화, 시설팀 등)에게도 기회를 부여하는 등 향후 자회사와의 회식 운영 방향에 대하여 명확하게 지시하였으며, 또한, 20XX. X. XX. 회식 관련 ■□■이 본인에게 ▽▽팀이 아닌 외부업체와의 미팅 등으로 사실과 다르게 보고하였기 때문에 관리자로서 예방노력을 하기 어려웠던 상황이었음을 항변하였다. 그러나, ♡♡♡♡팀 상위자이며 동시에 자회사 이사로 재직하고 있는 상황에서 ♡♡♡♡팀 직원들과 자회사 여직원들간 사적모임 겸 회식을 실시하고 회사의 명예를 실추시키는 불미스러운 일이 발생한 상황에서 관리자로서 최선의 노력을 다했다고 보기 어려운 부분이 있다.

징계요구 양정 등 검토결과

○○○의 경우

「취업규칙」 제6조 제1항은 직원의 사규 준수 등 ‘성실의무’를 부여하며, 같은 규정 제7조에서는 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위 즉 ‘직장내 괴롭힘 행위⁶⁾’를 금지하고 있다. 또한, 국무총리실 「공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인」(‘19.2월)에 따르면 우월적 지위에서 비롯된 영향력을 행사하여 부당한 요구나 처우(비인격적 언행 등)를 하는 것을 ‘갑질’로 정의하면서 이를 ‘성실의무’ 또는 ‘품위유지 위반’으로 판단하고 있다.

그런데 위 직원은 ♡♡♡♡팀과 ▽▽팀 간 회식 과정에서 “가-(2)”에서 기술된 바와 같이 업무상 우위관계에 있는 자회사 여직원에게 인격적 불쾌감을 야기시키는 행동을 하였고, 이러한 비위행위는 「인사규정 시행세칙」 “[별표1] 징계양정기준”의 비위유형 중 “1. 성실의무 위반, 라. 기타” 또는 “7. 품위유지 의무 위반, 다. 기타”에 해당되는 것으로 판단된다.

다만, 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(‘23.4월)을 보면 직장내 괴롭힘의 행위요건을 검토할 때 행위가 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 등을 종합적으로 판단하도록 요구하는데, ○○○이 “가-(2)” 이외 다른 회식 자리에서 자회사 여직원에게 유사한 언행을 반복하지는 않았으며, 당시 행위가 구체적으로 직권을 남용하여 의무없는 일을 하게 하거나 권리행사를 방해한 것이라기 보다는 회식 자리에서 술에 취하여 신중하지 못한 언행을 범한 것으로 그 비위행위의 “고의성 및 정도는 경한 것”으로 판단된다.

6) 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(‘23.4월)에 따르면 원청근로자와 하청근로자는 같은 사용자를 대상으로 근로계약을 체결한 것이 아니므로 「근로기준법상」의 직장 내 괴롭힘 행위자로는 인정되기 어려울 수 있으나, 사업도급이 빈번한 원청사업주는 소속 근로자가 하청근로자에 대한 괴롭힘 행위를 예방하는 목적으로 사내규범에 반영함이 바람직하다고 권고하고 있으며, 공사 「직장 내 괴롭힘 예방규정」 제2조에서는 그 적용범위를 “공사의 임직원과 파견근로자 등 공사와 업무, 고용, 그 밖의 관계에 있는 근로자에 대하여 적용한다”고 규정하고 있음

한편, 「인사규정」 제45조 제1항에서는 직무상 의무를 위반하거나 직무의 내용을 불문하고 공사의 위신과 체면을 크게 손상시켰을 때 징계사유가 될 수 있음을 규정하고 있다.

위 직원은 관리자로서 부하 직원에 대한 관리·감독을 소홀히 하여 “다-(1)”과 “다-(2)”에서와 같이 ■■■이 허위 보고한 사실을 인지하였음에도 불구하고 이를 제지하지 않고 회사 예산을 그대로 사용하도록 용인하였으며 회식 모임에 참석한 최상위자로서 술에 취한 여직원에게 불미스러운 사태가 발생하지 않도록 충분한 주의를 기울이지 못하여 결과적으로 ■■■의 행위를 방지하지 못한 책임이 있다. 이러한 비위행위는 「인사규정 시행세칙」 “[별표1] 징계양정기준”의 비위유형 중 “1. 성실의무 위반, 라. 기타”에 해당되는 것으로 판단된다.

다만, 부적절하게 집행된 회사 예산은 비교적 소액이었으며 회식 종료 이후 귀가하는 과정에서 발생한 부하직원의 일탈행동을 미리 예상하여 예방하기는 곤란하였던 점 등을 고려할 경우 그 비위행위의 “고의성 및 정도는 경한 것”으로 판단된다.

한편, 「인사규정」 제49조 제2항에서는 1년 이내 2회 이상 징계처분을 받을 경우 이를 가중할 수 있는데 위 직원은 “가-(1)”에 기술된 행위로 “징계” 처분(‘XX.X.XX.’)을 받은 사실이 있다.

위와 같은 2가지 비위행위에 대한 고의성과 비위의 정도, 제반사항을 감안할 때 “감봉”으로 징계요구를 양정하는 것이 타당하다고 판단된다.

▣▣▣의 경우

「취업규칙」 제6조 제1항은 직원의 사규 준수 등 ‘성실의무’를 부여하며, 같은 규정 제7조에서는 공사의 명예를 손상시키는 행위를 금지하고, 「인사규정」 제45조 제1항에서는 공사의 위신과 체면을 크게 손상시켰을 때 징계사유가 될 수 있음을 규정하고 있다.

위 직원은 식당관리 업무에 관여하면서 친밀해진 자회사 여직원들과 모임을 실시하는 과정에서 “다-(1)”과 “다-(2)”에서 기술된 바와 같이 회사 예산을 사적으로 사용하고자 상위자에게 허위로 보고하거나 기혼자의 신분으로 자회사 여직원과 부적절한 관계를 가져 수사를 받는 등 공사의 명예를 중대하게 손상시키는 행위를 범하였고, 이러한 비위행위는 「인사규정 시행세칙」 “[별표1] 징계양정기준”의 비위유형 중 “1. 성실의무 위반, 다. 직무태만 또는 회계질서 문란”과 “7. 품위유지의무 위반, 다. 기타”에 해당되는 것으로 판단된다.(‘준강제추행’ 신고에 대한 경찰 수사결과, ‘불송치 결정’되었고, 현재 피해 여직원에게 대한 조사가 어려워 성폭력 등에 대한 사실관계가 명확하게 확인되지 않는 등 제반사항을 고려할 때, ‘가. 성관련 비위’로 판단하기는 곤란함)

비록 소액이긴 하지만 회사 예산을 부적절하게 사용할 목적으로 상위자에게 현안사항과 관련된 업무를 추진하는 것처럼 관련문서를 작성하고 실제 보고과정에서 상위자의 질의에는 거짓으로 답변하였으며, 회식 종료 이후 해당 여직원을 자택으로 데려다 줄 정도로 술에 취한 상태가 아니었는데 상호간 합의에 의해서든 그렇지 않은 가정을 가진 기혼자 신분으로 업무상 우위관계에 있는 자회사 여직원 자택에 직접 들어가 부적절한 관계를 갖게 된 것은 공무원에 준하여 높은 도덕성을 요구받는 공사 직원의 몸가짐에서 현저히 벗어난 것인바, 수사결과와는 별개로 그 비위행위가 “고의에 의한 비위행위이지만 그 정도가 경한 경우”(성실의무 위반 관련)와 “중과실에 의한 비위행위로서 그 정도는 중한 것”(품위유지의무 위반 관련)으로 판단된다.

위와 같은 비위행위에 대한 고의성과 비위의 정도, 제반사항을 감안할 때 “정직”으로 징계요구를 양정하는 것이 타당하다고 판단된다.

◆◆◆의 경우

「취업규칙」 제6조 제1항은 직원이 성실히 직무를 수행하는 ‘성실의무’가 부여되어 있는데, 위 직원은 관리자로서 ♡♡♡♡팀과 ▽▽팀이 근무시간 이외 회식을 실시할 경우 불상사가 발생하지 않도록 유의사항을 전달하는 등 부하 직원에 대한 관리·감독을 소홀히 하여 “가-(1)”에서 기술된 ○○○○의 행위를 미연에 방지하지 못한 책임이 일부 있다고 판단된다.

특히, 금요일에 회식이 실시되는 경우 참석범위가 제한될 수밖에 없음에도 이를 간과하는 등 충분한 주의를 기울이지 못한 부분이 인정된다. 다만, 그간 주기적으로 회식이 실시된 상황에서 위험사례를 인지하지 못할 수 있으며 격려 등 선의의 목적으로 회식이 진행되는 것으로 이해할 수 있었는바, 관리·감독 소홀의 고의성과 비위의 정도가 크지 않아 징계대상으로 보기는 어렵다.

위와 같은 제반사항을 감안할 때 “경고”로 조치요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

●●●의 경우

「취업규칙」 제6조 제1항은 직원이 성실히 직무를 수행하는 ‘성실의무’가 부여되어 있는데, 위 직원은 관리자로서 ♡♡♡♡팀과 ▽▽팀이 회식을 실시할 경우 불상사가 발생하지 않도록 평소 유의사항을 전달하거나, 팀장 부재 하에 실무자 홀로 외부업체와 미팅을 진행하는 것에 대하여 보다 주의깊게 검토하거나 그 결과를 확인했어야 하나 이러한 관리·감독을 소홀히 함으로써 “다-(2)”에 기술된 ■■■의 행위를 방지하거나 조기에 발견하지 못한 책임이 일부 인정된다.

다만, 그간 주기적으로 회식이 실시된 상황에서 유사한 위험사례를 인지하지 못할 수 있으며, 당일 회식에 ■■■이 허위로 보고하여 정확한 사실관계를 파악하기 힘들었던 점 등을 고려할 경우 관리·감독 소홀의 고의성과 비위의 정도가 크지 않아 징계대상으로 보기는 어렵다.

위와 같은 제반사항을 감안할 때 “주의”로 조치요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 사장은

- ① 「취업규칙」 금지사항 등을 위반한 직원에 대하여 「인사규정」 제49조에 따라 징계처분(X급 ■■■ 정직, X급 ○○○ 감봉)하고, (징계)
- ② 위 직원에 대한 관리·감독을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사규정」 제47조에 따라 경고(X급 ◆◆◆) 및 주의(X급 ●●●) 조치 하시기 바랍니다. (경고·주의)

No	당시 직위 및 성명	담당기간	담당업무 (귀책사항 등)	조치 의견
1	@ @ 처 ♠♠♠♠ 팀 XX ■■■	20XX.X.X. ~ 20XX.X.XX.	식당운영 총괄 등 (상위자 허위 보고, 자회사 여직원과 부적절한 관계 등)	징계 (정직)
2	@ @ 처 ♠♠♠♠ 팀 XX ○○○	20XX.X.XX. ~ 20XX.X.XX.	♠♠♠♠ 팀 책임자 (자회사 여직원 대상 비인격적 언행, 부하 직원 관리·감독 소홀)	징계 (감봉)
3	@ @ 처 XX ◆◆◆	20XX.X.XX. ~ 20XX.X.XX.	@ @ 처 책임자 (부하 직원 관리·감독 소홀)	경고
4	@ @ 처 XX ●●●	20XX.X.X. ~ 20XX.X.XX.	@ @ 처 책임자 (부하 직원 관리·감독 소홀)	주의